

1501311-75.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... disse que não foi o réu quem perpetrou o roubo de que fora vítima (arquivo digital).

A vítima ADÉLCIO DOMINGUES DE LIMA relatou que na data foram subtraídos os fios e cabos de cobre da empresa Sabesp, apreendidos posteriormente pela polícia (arquivo digital).

O guarda municipal BRUNO AFONSO DA SILVA afirmou que na data, comunicados da prática do furto, para o local se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501311-75.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501311-75.2022.8.26.0617 2022/000859

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR Desconhecido 1 e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

EDNALDO PERÃO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 155, § 4º, IV, e art. 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, no dia 14.09.2022, por volta das

22h30min, na Vila São Bento, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos com outras duas pessoas não identificadas, subtraiu para si, 30 quilos de fios e cabos de cobre da empresa Sabesp, avaliados em R\$ 600,00.

Consta, ainda, que, entre os dias 11 de janeiro e 14 de setembro de 2022, nesta cidade e comarca, EDNALDO PERÃO, qualificado nos autos, recebeu e transportou o aparelho celular Samsung, IMEI 354713111264222, pertencente a Mainara da Silva Barbosa, ciente de que se tratava de produto de crime.

Recebida a denúncia em 04.10.2022 (fl.79), o réu foi citado pessoalmente (fl. 94), apresentando defesa (fl. 98).

Ratificado o recebimento da denúncia (fl. 100/101), foi colhida a prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em mídia digital).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, no que se refere ao furto, buscou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; desclassificação para forma tentada em relação ao delito de furto; a absolvição quanto ao delito de receptação, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado perante a autoridade policial, confessou que, juntamente com outros indivíduos que conheceu na data dos fatos, foram até a unidade da Sabesp da Vila São Bento, furtando alguns fios e cabos, sendo abordados horas após o crime por guardas municipais, tendo sido detido e conduzido à delegacia, enquanto seus comparsas fugiram (fl. 13).

Interrogado em juízo, confessou novamente a prática do delito de furto, dizendo que passava por dificuldades financeiras e aceitou perpetrá-lo em concurso com outras pessoas, sendo preso. Em relação ao aparelho de telefonia celular, não estava em sua posse, nada sabendo a seu respeito (arquivo digital).

A vítima MAINARA DA SILVA BARBOSA esclareceu que seu celular foi roubado e não mais recuperado. Submetido o réu a reconhecimento, disse que não foi o réu quem perpetróu o roubo de que fora vítima (arquivo digital).

A vítima ADÉLCIO DOMINGUES DE LIMA relatou que na data foram subtraídos os fios e cabos de cobre da empresa Sabesp, apreendidos posteriormente pela polícia (arquivo digital).

O guarda municipal BRUNO AFONSO DA SILVA afirmou que na data, comunicados da prática do furto, para o local se dirigiram, logrando prender apenas o réu. Outros dois indivíduos que se encontravam a bordo do mesmo veículo lograram se evadir, sendo apreendidos no interior do automotor, além dos cabos e fios subtraídos, o celular em questão, produto de roubo anterior (arquivo digital).

A confissão do réu, confirmada pela palavra das vítimas e relato dos guardas municipais, prova documental (fl. 31), prisão em flagrante e apreensão da res,

localizada no interior do automóvel utilizado pelo acusado para fuga do local dos fatos, são elementos bastantes a demonstrar a existência e autoria do furto.

Não é o caso de aplicação do princípio da insignificância, ante o valor da res (R\$ 600,00 – fl. 10), superior a 10% do salário federal mínimo vigente à época dos fatos, e do reconhecimento da forma privilegiada do delito, tendo em vista ser o acusado reincidente.

Ademais, o bem pertencia à administração pública, sendo inaplicável o princípio da insignificância, nos termos da súmula 599 do STJ.

O crime se consumou, tendo o réu se apoderado da res e empreendido fuga, sendo preso posteriormente.

Os mesmos elementos de prova revelam que o crime foi perpetrado mediante concurso de agentes que, conjugando esforços e com divisão de tarefas, levaram a cabo a empreitada criminosa.

Presentes, portanto, todas as elementares dos delitos do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, e ausentes excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu em suas penas é impositiva.

Já no que concerne ao delito de receptação, não há prova, acima de qualquer dúvida razoável, de sua prática pelo réu, como reconheceu o Ministério Público. Deveras, o aparelho de telefonia foi apreendido no interior do veículo em que se encontravam, além do réu, dois outros indivíduos que lograram fugir, havendo, portanto, patente dúvida acerca do vínculo do réu com este aparelho, negando ele a prática deste crime.

De rigor, portanto, quanto à imputação relativa ao delito art. 180, caput, do Código Penal, a absolvição do réu, na forma do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Resta fixar as reprimendas do delito de furto.

O réu possui antecedentes criminais e é reincidente. A condenação referente ao processo nº 0007469-93.2015, da 1ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 01.02.2016 e para Defesa em 04.02.2016 – fl. 41, cujo lapso depurador não decorreu, pois extintas as penas em 22.01.2020 (fls. 40/41) é utilizada, logo, nesta etapa, e a condenação referente ao processo nº 0014267-70.2015, da 3ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 14.10.2016 e para a Defesa em 20.01.2017 – fls. 41/42, posteriormente na consideração da reincidência, a não caracterizar bis in idem.

Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

“(...)Maus antecedentes. Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas (...). Recurso ordinário ao qual se nega provimento”. (RHC 92611, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

As circunstâncias e consequências também foram comuns.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para a prática do crime.

Diante desse quadro, em que não são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) não é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 02

(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Na segunda fase, a agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea, valioso meio de prova que confere ao julgador a certeza moral de uma condenação.

Aliás, a atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, tendo a Corte Superior decidido a matéria em recurso especial submetido ao procedimento previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil/73:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido"

(REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Registro, nesse passo, que a previsão de reincidência como agravante é plenamente constitucional, atendendo antes aos ditames de plena individualização da pena.

Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sessão do Pleno, após reconhecer a repercussão geral da matéria:

"Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2. Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera na prática delitiva. 5. Ordem denegada."

(HC 93815, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-05-2013 PUBLIC 06-05-2013).

Estas reprimendas, à falta de causas de aumento ou diminuição, ficam definitivamente estabelecidas.

O regime inicial de cumprimento de pena, ante quantidade, reincidência, e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o fechado (art. 33, §2º, 'a' e § 3º, do Código Penal), conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A reincidência do réu em crime doloso obsta a concessão do sursis (art. 77, I, do Código Penal) e a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, anotando-se ser específica a recidiva.

Ante o exposto, julgo a denúncia:

a) IMPROCEDENTE EM PARTE para absolver EDNALDO PERÃO, qualificado nos autos, da acusação de haver perpetrado o delito do art. 180, caput, do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal;

b) PROCEDENTE EM PARTE para condenar EDNALDO PERÃO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (regime inicial fechado), além de 11 (onze) dias-multa, o unitário no piso.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 15 de dezembro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA